

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5087123-10.2022.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: BERNARDO DA CRUZ JUNGER DE CARVALHO (RECORRIDO)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por BERNARDO DA CRUZ JUNGER DE CARVALHO (evento 144) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 140) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência pela ausência de indicação de paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido.

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 101) conheceu e deu provimento ao recurso inominado da União, reformando a sentença, para julgar improcedente o pedido autoral de condenação da ré à concessão de adicional de insalubridade no percentual de 20%, com o pagamento de retroativos.

A parte autora interpôs pedido regional de uniformização (evento 130), objetivando a reforma do acórdão recorrido para que seja concedido o benefício de adicional de insalubridade em grau máximo, uma vez que preenche todos os requisitos legais necessários. Ressalta que o local onde exerce suas funções permanece sob as mesmas condições insalubres desde a sua posse como servidor pública federal.

Outrossim, indicou como paradigmas os Processos nº 5028611-68.2021.4.02.5101, julgado pela 7ª Turma Recursal/SJRJ e nº 0137936-83.2016.4.02.5151, julgado pela 6ª Turma Recursal/SJRJ.

O Vice-Gestor inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, tendo a parte autora interposto agravo (evento 144), no qual reitera os argumentos apresentados no Incidente do evento 130.

É o relatório. Decido.

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 140) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência pela ausência de indicação de paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido.

Entretanto, em seu agravo, a parte autora reitera os argumentos apresentados no pedido regional de uniformização, no qual pleiteia que seja concedido o benefício de adicional de insalubridade em grau máximo, uma vez que preenche todos os requisitos legais necessários.

Ademais, deve ser ressaltado que, nos termos dos artigos 5º, I; 10, § 1º e 11, v, b, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, para a análise do dissídio jurisprudencial, não se presta apenas a mera transcrição de ementas de acórdãos indicados como paradigmas, sendo necessária a juntada do inteiro teor de julgados prolatados por Turmas Recursais diversas, devendo o requerente, mediante cotejo analítico, transcrever os trechos divergentes, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, confira-se:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)”.

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: "primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito" (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. ("Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)"

(Sem negrito no original).

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à parte recorrente.

Como antes relatado, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 101) conheceu e deu provimento ao recurso inominado da União, em acórdão do qual se extrai os seguintes trechos:

"ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO PERMANENTE COM PACIENTES ISOLADOS POR DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA - INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO - RECURSO DA UNIÃO. CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

(...)

De modo geral, na lotação supramencionada, a parte autora recebe pacientes de diversas patologias. A documentação acostada aos autos em momento algum faz referência a se tratar de uma unidade voltada ao contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em isolamento, de modo a caracterizar insalubridade em grau máximo, nos termos da NR15.

Essa não é uma unidade destinada especificamente a pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados. Pode até haver, dentro do universo de pacientes, algum ou alguns que sejam portadores de doenças infectocontagiosas que exijam isolamento. Não é, contudo, da essência de sua atividade.

Outrossim, dentre as atividades destacadas pelo perito judicial, não há menção expressa ao contato permanente a pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas (52.1, fl. 5):

(...)

Destaca-se, portanto, a descrição de atividades da parte autora, prestando assistência a pacientes internados em enfermaria. Nesse contexto, o setor da parte autora, como qualquer setor de hospital pode receber pacientes ou materiais com risco de transmissão de doença infectocontagiosa. Até mesmo em consultas ambulatoriais tal risco biológico está presente. No entanto, salvo os ambientes próprios de isolamento, o contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas é de natureza ocasional e/ou intermitente, não cabendo aumentar o percentual do adicional por esse motivo.

.(...)

No mais, o fato do setor da parte autora receber eventualmente pacientes com COVID-19 não altera a condição fática para fins de caracterização de adicional de insalubridade, eis que trata-se de situação transitória que não comprova a efetiva exposição a pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

A parte autora lida com pacientes de um modo geral, em diversos setores que pressupõe ausência de permanência, mormente em razão da dinâmica de seu trabalho que envolve o atendimento a diversos tipos de pacientes. Assim, não resta apontado qualquer vício ou contradição capaz de invalidar o enquadramento do empregador que atesta o risco biológico da atividade e reconhece grau médio de exposição. Ausente demonstração de vício no LTCAT do empregador, a quem cabe, por obrigação legal, produzir tal laudo, não há como reconhecer o direito ao adicional em grau máximo.

Com efeito, em oposição à conclusão do laudo pericial judicial, verifico que em momento algum se depreende que a parte autora labore em caráter permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso.

(...)

Nos termos da NR15, os elementos fáticos verificados no ambiente de trabalho da parte autora conduziram inevitavelmente à conclusão pelo grau médio e não grau máximo, de modo que um equívoco do perito em sua conclusão não é apto a alterar uma realidade fática que se tornou clara por todo o conjunto probatório. Deve-se corrigir o erro que emana de sua conclusão quando, descolando-se da realidade fática, entende (de forma subjetiva e distante do que prevê a norma) que é devido o grau máximo mesmo quando a parte autora não trabalha de forma permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em isolamento, bem como objetos de seu uso, mas apenas com pacientes em ambientes hospitalares que podem eventualmente ser portadores de doenças infectocontagiosas.

Não cabe ao perito nem ao juiz mudar a norma, apenas aplicá-la. No caso, os fatos em conjunto com a norma, numa subsunção correta, não conduzem à insalubridade em seu grau máximo.

(...)."

Denota-se do aludido julgado que a 7ª Turma Recursal/SJRJ, prolatora do acórdão recorrido, após a análise do conjunto fático-probatório destes autos, constatou que “*em momento algum se depreende que a parte autora labore em caráter permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas*” e, por esse motivo, indeferiu o pleito autoral.

Portanto, rever o entendimento a que chegou a 7ª Turma Recursal/SJRJ sobre se a aparte autora laborou permanentemente em contato com pacientes isolados por doença infectocontagiosa a ensejar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo implicaria revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede de pedido de uniformização. Tal pretensão transborda a hipótese de cabimento do incidente, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização. Confira-se:

Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização:

“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para análise da admissibilidade do agravo dirigido à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência (evento 145).